

Villa Carlos Paz, 15 de marzo de 2019

De: Consejo de Planificación Urbano Ambiental

A: Concejo de Representantes de la ciudad de Villa Carlos Paz

**Dictamen N° 1/2019**

Ref: solicitud Informe Técnico  
sobre verjas con muros ciegos,  
Ordenanza N° 4021, Art. 7.2.3.

A pedido de la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano Ambiental, respecto del estudio de las cercas, Art. 7° de la Ordenanza N° 4021, Código de Edificación, el Consejo de Planificación Urbano Ambiental -CPUA- analiza el tema en plenaria y observa lo siguiente:

- La regulación actual tiene como objetivo principal normar la materialización de los límites del espacio público de la calle. En ese sentido, con la regulación de cercas bajas, y la mayor transparencia, se posibilita tanto materializar físicamente la línea municipal que separa el espacio público del privado, como colaborar con el control visual del espacio de la calle, lo que ayuda a mantener las condiciones de seguridad integralmente. Si la propiedad privada se resuelve con muros ciegos a 2 m de altura sobre la línea municipal, las condiciones de inseguridad del espacio público aumentan.
- Por otro lado, los muros a 2 m de altura ciegos, contribuyen a mantener cierta privacidad de las propiedades individuales, no así seguridad, ya que la pérdida de control visual del espacio de la calle, desde el espacio público o hacia éste, queda reducida y hasta impedida.
- A pesar de ello, existen situaciones donde la convivencia del uso residencial con otros usos próximos, resultan incompatibles entre sí, por el impacto ambiental que las actividades pueden generar sobre las viviendas. En esos casos, se considera adecuado adoptar medidas de mitigación de ese impacto, para posibilitar la convivencia entre usos.

Por ello, el CPUA recomienda un proyecto de Ordenanza para condicionar su uso en situación de riesgo y/o impacto ambiental, según se anexa a la presente. Habiendo emitido el informe correspondiente, le saluda atte.

## Visto

La condición de ciudad turística, que determina en muchos casos la coexistencia de usos condicionados a su convivencia con la residencia, tales como locales bailables, bares con música, usos industriales y otros.

## Considerando

Que los usos urbanos conflictivos generan en el entorno un impacto ambiental –acústico, lumínico- poco compatible con el uso residencial,

Que estos usos conflictivos generan un impacto en el espacio público de la calle y una intensidad de uso vehicular y peatonal que afecta la calidad de vida de las viviendas del entorno próximo,

Que en esta situación, los usos residenciales se encuentran en condiciones de gran exposición frente al impacto de estas actividades,

Que es necesario regular formas que ayuden a mitigar el impacto y controlar la calidad ambiental, ase como dar seguridad a los peatones,

Que es necesario además garantizar la seguridad de las personas en el diseño de las verjas cualquiera fuera su tipo.

Se propone el siguiente Proyecto de Ordenanza que modifica el  
**Art. 7.2.3. Código de Edificación Ordenanza N° 4021**

**Art. 1:** Agregar al artículo 7.2.3 APLICACIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS SEGÚN LA ZONA los incisos d y e, el que quedará redactado de la siguiente manera:

**7.2.3.- APLICACIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS SEGÚN LA ZONA**

- a) Para los lotes ubicados en el A.C y corredores se utilizará indistintamente los tipos A) ó C).
- b) Para lotes edificados por detrás de la L.E. o baldíos parqueizados del A.C. y corredores, podrá utilizarse además cerca del tipo B).
- c) En el resto de las zonas podrá utilizarse indistintamente los tipos A) o B), y excepcionalmente la de tipo C) siempre que se la ubique por detrás de la L.E.
- d) Sólo se permitirá consolidar la verja con mayor proporción de muro ciego y hasta una altura no mayor de 2,00 m, en aquellos casos que por cuestiones de localización de la vivienda, ésta determine situaciones de riesgo a la seguridad y/o calidad ambiental de sus habitantes. En estos casos, la Dirección de Obras Privadas autorizará este tipo de cerramiento previo dictamen favorable del CPUA, organismo que analizará cada caso en particular.
- e) En todas las zonas estará prohibido el uso alambres electrificados en cercos y muros medianeros.